

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 721/2534

พนักงานอัยการ จังหวัด สุราษฎร์ธานี

โจทก์

นาย สมคิด หวัง ดี กับพวก

จำเลย

ป.อ. มาตรา 59, มาตรา 288

ป.วิ.อ. มาตรา 218 วรรคแรก

พ.ร.บ.อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน

พ.ศ.2490 มาตรา 8 ทวิ วรรคสอง, มาตรา 72 ทวิ วรรคสอง, มาตรา 55, มาตรา 78

เมื่อพิจารณาพฤติการณ์ของจำเลยทั้งสองกับพวก ทั้งก่อนยิงผู้ตายและหลังยิงผู้ตาย ประกอบกับข้อนำสืบของโจทก์ที่ว่าก่อนเกิดเหตุจำเลยทั้งสองกับพวกได้เรียกค่าคุ้มครองการทำไม้จากผู้ตายแต่ผู้ตายไม่ยอมให้ เชื่อ ว่าจำเลยทั้งสองกับพวกได้มีการสมคบกันที่จะฆ่าผู้ตาย และอีกประการหนึ่งถ้า หากจำเลยทั้งสองไม่มีส่วนร่วมรู้เห็นเป็นใจในการที่พวกของจำเลยยิงผู้ตายจริงแล้ว เมื่อจำเลยทั้งสองเห็นพวกของตนใช้อาวุธปืนของกลางซึ่งทางราชการมอบให้จำเลยที่ 1 ไว้ใช้ยิงผู้ตายเช่นนั้น จำเลยทั้งสองก็น่าจะรีบแจ้งเหตุต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยเฉพาะจำเลยที่ 1 เป็นสมาชิกอาสาสมัครรักษาดินแดน และเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านซึ่งเป็นเจ้าพนักงานผู้มีอำนาจหน้าที่ในการสืบสวนและจับกุมผู้กระทำความผิด ก็ยิ่ง จะต้องแจ้งเหตุต่อพนักงานสอบสวนโดยเร็วแต่จำเลยที่ 1 ก็มีได้แจ้งเหตุแต่กลับนำอาวุธปืนที่ใช้ยิงผู้ตายไปทำความสะอาดล้างล้างเพื่อทำลายพยานหลักฐานเช่นนี้จึงเชื่อ ว่า จำเลยทั้งสองมีเจตนาร่วมกับพวกของจำเลยฆ่าผู้ตายจริงตามโจทก์ฟ้อง แม้อาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนของกลางจะเป็นของทางราชการที่มอบให้จำเลยที่ 1 ไว้ใช้ในการปฏิบัติ

การตามหน้าที่ ซึ่งเป็นผลให้จำเลยที่ 1 ไม่มีความผิดฐานมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนดังกล่าวไว้ในความครอบครองก็ตาม แต่เมื่อข้อเท็จจริงได้ความว่าจำเลยที่ 2 ได้สมคบกับจำเลยที่ 1 และพวกของจำเลยนำอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนดังกล่าวไปฆ่าผู้ตาย ก็ถือได้ว่าจำเลยที่ 2 ได้ร่วมครอบครองอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนดังกล่าวด้วยอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนดังกล่าวเป็นอาวุธปืนที่ นายทะเบียนไม่อาจออกใบอนุญาตให้ได้ เมื่อจำเลยที่ 2 มีไว้ในความครอบครองโดยไม่มีสิทธิที่จะครอบครองได้ตามกฎหมาย จำเลยที่ 2 ก็ย่อมมีความผิดฐานมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนที่ นายทะเบียนไม่อาจออกใบอนุญาตให้ได้ไว้ในความครอบครอง จำเลยที่ 2 ฎีกาว่า จำเลยที่ 2 มิได้ร่วมกับพวกและจำเลยที่ 1 ฆ่าผู้ตาย การที่จำเลยที่ 2 ร่วมเดินทางไปกับจำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นผู้ครอบครองอาวุธปืนดังกล่าวและเป็นผู้มีสิทธิที่จะพาอาวุธปืนดังกล่าวไปในเมือง หมู่บ้าน และทางสาธารณะได้เช่นนี้จำเลยที่ 2 ย่อมไม่มีความผิดฐานพาอาวุธปืนในเมือง หมู่บ้านและทางสาธารณะนั้น ความผิดฐานนี้ ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิจารณายืนตามศาลชั้นต้น ให้ลงโทษจำคุกจำเลยที่ 2 มีกำหนด 2 ปี โดยศาลอุทธรณ์ภาค 3 พังข้อเท็จจริงว่าจำเลยที่ 2 มีเจตนาร่วมกับจำเลยที่ 1 และพวกที่จะนำอาวุธดังกล่าวไปฆ่าผู้ตาย จึงถือว่าจำเลยที่ 2 ร่วมกันพาอาวุธปืนดังกล่าวไปในเมือง หมู่บ้าน และทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร ฎีกาของจำเลยที่ 2 เป็นฎีกาโต้เถียง ข้อเท็จจริงที่ศาลอุทธรณ์ภาค 3 รับฟังมา จึงเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงซึ่งต้องห้ามมิให้ฎีกาตาม ป.วิ.อ. มาตรา 218 บรรทัดแรก.

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยทั้งสองตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288, 334, 335, 371, 33, 83, 91 พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2525 มาตรา 11 พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย

อาญา (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2526 มาตรา 4 พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 มาตรา 4, 8 ทวิ, 55, 72 ทวิ, 78 พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2522 มาตรา 6, 8 พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2530 มาตรา 3 คำสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ 44 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2519 ข้อ 3, 7 กฎกระทรวง ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2522) ออกตามความในพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2522 ระเบิดลูกกระสุนปืนเล็กกล ขนาด .223 จำนวน 1 ระเบิด ส่วนอาวุธปืนเล็กกล (แบบเอ็ม 16) ขนาด .223 หมายเลขประจำปืน 9546135 จำนวน 1 กระบอก และนาฬิกาข้อมือยี่ห้อซันดอร์ด์หรือแซนด็อยซ์ จำนวน 1 เรือน คือน้ำของ

จำเลยทั้งสองให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยทั้งสองมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288, 371, 83 พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 มาตรา 4, 8 ทวิ วรรคสอง, 72 ทวิ วรรคสอง คำสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดินฉบับที่ 44 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2519 ข้อ 3, 7 กฎกระทรวง ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2522) ออกตามความในพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2522 จำเลยที่ 2 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 335(7) พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิดดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 มาตรา 55, 38 (ที่ถูกเป็นมาตรา 78) พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิดดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน

(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2522 มาตรา 6,8 พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืน (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2530 มาตรา 3 การกระทำของจำเลยทั้งสองเป็นความผิดหลายกรรมต่างกัน เรียงกระทงลงโทษ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2526 มาตรา 4 ความผิดฐานฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาจำเลยทั้งสองกระทำโดยอุกอาจใช้อาวุธปืนเล็กกลซึ่งมีานุภาพร้ายแรงของทางราชการยิงผู้ตายอาวุธปืนของกลางทางราชการมอบให้จำเลยที่ 1 ไว้ประจำกาย แต่จำเลยที่ 1 กลับใช้อาวุธปืนดังกล่าวมากระทำผิดเสียเองสมควรลงโทษสถานหนัก วางโทษประหารชีวิต จำเลยทั้งสอง ฐานพาอาวุธปืนไปในเมือง หมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยเปิดเผยซึ่งเป็นกรรมเดียวกันกับประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 371 ลงโทษตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน ฯลฯ มาตรา 8 ทวิ วรรคสอง และ 72 ทวิ วรรคสอง ซึ่งเป็นบทหนักที่สุดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 จำคุกคนละ 2 ปี จำเลยที่ 2 ยังมีความผิดฐานมีอาวุธปืนที่นายทะเบียนไม่อาจออกใบอนุญาตให้ได้ไว้ในครอบครอง จำคุก 6 ปี ฐานลักทรัพย์ จำคุก 2 ปี คำให้การในชั้นสอบสวนและทางนำสืบของจำเลยทั้งสองเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาคดีอยู่บ้าง มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้คนละหนึ่งในสามตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 ประกอบมาตรา 52 ข้อยกเว้นผู้อื่นโดยเจตนาจำคุกตลอดชีวิต เมื่อศาลลงโทษจำคุกตลอดชีวิตแล้วจึงไม่อาจนำโทษในกระทงอื่นมารวมกับโทษในข้อหานี้ได้ คงลงโทษจำคุกจำเลยทั้งสองตลอดชีวิตสถานเดียว ริบปลอกกระสุนปืนเล็กกล ขนาด .223 จำนวน 1 ปลอก ค้อนอาวุธปืนเล็กกล (แบบเอ็ม 16) ขนาด .223 หมายเลขประจำปี 9546135 จำนวน 1 กระบอก และนาฬิกาข้อมือข้อมือซ้ายหรือข้อมือขวา จำนวน 1 เรือน แกะเจ้าของ ข้อหาอื่นนอกจากนี้ให้ยกฟ้อง

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องโจทก์สำหรับจำเลยที่ 1 ฐานพาอาวุธปืน ตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 มาตรา 8 ทวิ วรรคหนึ่ง (ที่ถูกเป็นวรรคสอง), 72 ทวิ วรรคสอง นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "...ข้อเท็จจริงที่ไม่โต้เถียงกันในชั้นนี้ฟังเป็นยุติได้ว่า จำเลยทั้งสองกับพวกอีก 1 คน ได้นั่งรถจักรยานยนต์ที่จำเลยที่ 1 เป็นผู้ขับไปยังที่เกิดเหตุ พบผู้ตายกำลังนั่งจดบัญชีรายการไม้อยู่ในที่เกิดเหตุ จำเลยที่ 1 หยุดรถ แล้วพวกของจำเลยได้ใช้อาวุธปืนเอ็ม 16 ของกลางยิงผู้ตายถึงแก่ความตาย ปัญหาวินิจฉัยจึงอยู่ที่ว่าจำเลยทั้งสองมีเจตนาร่วมกับพวกของจำเลยในการฆ่าผู้ตายหรือไม่ โจทก์มีนายประเทืองและนางไสวบิดามารดาของผู้ตายเบิกความว่า ก่อนเกิดเหตุประมาณ 10 วัน ผู้ตายมาบอกแก่พยานว่า จำเลยทั้งสองกับนายบุญลู่ได้ขอค่าคุ้มครองการทำไม้จากผู้ตาย ผู้ตายไม่ยอมให้ขอให้นายประเทืองช่วยไปพูดกับนายดุขฎิ ศรีประพันธ์ ปลัดอำเภอซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาของจำเลยที่ 1 ให้ช่วยห้ามปรามด้วย และมีสืบตำรวจโทมงคล ทองคำ เบิกความว่า ก่อนเกิดเหตุ 1 วัน พยานเห็นจำเลยที่ 1 กับพวกอีก 1 คน ขับรถจักรยานยนต์ไปที่บ้านของผู้ตาย จำเลยทั้งสองต่อสู้คดีว่า พวกของจำเลยเพียงแต่ขออาศัยรถของจำเลยที่ 1 ไปด้วยในขณะที่จำเลยที่ 1 จะกลับไปฐานปฏิบัติการอาสาสมัครรักษาดินแดนระหว่างทางพบผู้ตาย พวกของจำเลยบอกให้หยุดรถแล้วยิงผู้ตาย โดยจำเลยทั้งสองไม่ได้มีส่วนร่วมรู้เห็นด้วย พิจารณาข้อต่อสู้ของจำเลยทั้งสองแล้ว เห็นว่า ในชั้นสอบสวนจำเลยทั้งสองให้การทำนองเดียวกันว่า ก่อนที่จำเลยทั้งสองกับพวกจะขับรถจักรยานยนต์ไปพบผู้ตายนั้น จำเลยทั้งสองกับพวกดังกล่าวได้ร่วมดื่มสุรากับที่ร้านค้าของนายห้วน เสร็จแล้วจึงพากันขับรถจักรยานยนต์เพื่อไปฐานปฏิบัติการอาสาสมัครรักษาดินแดน โดยจำเลยที่ 1 ให้

พวกของจำเลยเป็นคนถืออาวุธปืนเอ็ม 16 ของกลาง เมื่อผ่านที่เกิดเหตุ เห็นผู้ตาย
นั่งจดบัญชีรายการไม่อยู่ พวกของจำเลยสั่งให้หยุดรถแล้วพวกของจำเลยยิงผู้ตาย
จากนั้นจำเลยทั้งสองกับพวกก็พากันขับรถจักรยานยนต์กลับมาที่ฐานปฏิบัติการอาสา
สมัครรักษาดินแดน ชื่อสุรามาดื่มน้ำอีกแล้วทั้งสามคนได้นอนค้างคืนที่บ้านพักของ
จำเลยที่ 1 ซึ่งอยู่ติดกับฐานปฏิบัติการดังกล่าว เช้าวันรุ่งขึ้นจำเลยที่ 2 และพวกของ
จำเลยต่างแยกย้ายกันกลับไป ดังปรากฏตามคำให้การชั้นสอบสวนของจำเลยทั้งสอง
ในเอกสารหมาย จ.20 และ จ.21 แต่ในชั้นพิจารณาจำเลยทั้งสองกลับเบิกความว่า
จำเลยที่ 1 พบพวกของจำเลยระหว่างทางพวกของจำเลยจึงขออาศัยรถมาด้วยต่อมา
เมื่อมาเติมน้ำมันที่ร้านค่านายหัวนก็พบจำเลยที่ 2 และขออาศัยรถไปด้วยเช่นกัน
แล้วทั้งสามก็ขับรถจักรยานยนต์ไปโดยจำเลยที่ 1 เป็นคนสะพานอาวุธปืนเอ็ม 16
ระหว่างทางเมื่อพบผู้ตาย พวกของจำเลยก็บอกให้หยุดรถแล้วพวกของจำเลยก็
กระชากอาวุธปืนที่จำเลยที่ 1 สะพานอยู่ออกมาแล้วยิงผู้ตาย เมื่อยิงแล้วพวกของ
จำเลยได้ทิ้งอาวุธปืนไว้แล้ววิ่งหลบหนีไป ซึ่งขัดแย้งกับคำให้การในชั้นสอบสวนของ
จำเลยทั้งสองดังกล่าวแล้ว ข้อนาสืบของจำเลยทั้งสองจึงมีพิรุธไม่มีน้ำหนักรับฟัง
จากคำให้การชั้นสอบสวนของจำเลยทั้งสองในเอกสารหมาย จ.20 และ จ.21 ซึ่ง
จำเลยทั้งสองมิได้นำสืบโต้แย้งว่าเป็นคำให้การที่ไม่ชอบแต่อย่างใด ฟังได้ว่าก่อนที่
จำเลยทั้งสองกับพวกจะไปยิงผู้ตายจำเลยทั้งสองกับพวกได้ร่วมดื่มสุรากันก่อน และ
เมื่อยิงผู้ตายแล้วจำเลยทั้งสองกับพวกก็พากันกลับมาที่ฐานปฏิบัติการอาสาสมัคร
รักษาดินแดนอีกและค้างคืนที่บ้านของจำเลยที่ 1 จนเช้าวันรุ่งขึ้นจำเลยที่ 2 กับพวก
จึงได้แยกย้ายกันไป เมื่อพิจารณาพฤติการณ์ของจำเลยทั้งสองกับพวกทั้งก่อนยิงผู้
ตายและหลังยิงผู้ตายประกอบกับข้อนำสืบของโจทก์ที่ว่าก่อนเกิดเหตุจำเลยทั้งสอง
กับพวกได้เรียกค่าคุ้มครองการทำไม้จากผู้ตายแต่ผู้ตายไม่ยอมให้แล้วเชื่อว่า จำเลย
ทั้งสองกับพวกได้มีการสมคบกันที่จะฆ่าผู้ตาย และอีกประการหนึ่งถ้าหากจำเลยทั้ง
สองไม่มีส่วนร่วมรู้เห็นเป็นใจในการที่พวกของจำเลยยิงผู้ตายจริงแล้ว เมื่อจำเลยทั้ง

สองเห็นพวกของตนใช้อาวุธปืนของกลางซึ่งทางราชการมอบให้จำเลยที่ 1 ไว้ใช้ยิงผู้ตายเช่นนั้น จำเลยทั้งสองก็น่าจะรีบแจ้งเหตุต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ โดยเฉพาะของจำเลยที่ 1 เป็นสมาชิกอาสาสมัครรักษาดินแดนและเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านซึ่งเป็นเจ้าพนักงานผู้มีอำนาจหน้าที่ในการสืบสวนและจับกุมผู้กระทำความผิดก็ยิ่งจะต้องแจ้งเหตุต่อพนักงานสอบสวนโดยเร็ว แต่จำเลยที่ 1 ก็มีได้แจ้งเหตุแต่กลับนำอาวุธปืนที่ใช้ยิงผู้ตายไปทำความสะอาดล้างล้างเพื่อทำลายพยานหลักฐานเช่นนี้ จึงเชื่อว่าจำเลยทั้งสองมีเจตนาร่วมกับพวกของจำเลยฆ่าผู้ตายจริงตามโจทก์ฟ้อง ฎีกาของจำเลยทั้งสองในข้อนี้ฟังไม่ขึ้น

ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยต่อไปตามฎีกาของจำเลยที่ 2 มีว่า จำเลยที่ 2 ได้กระทำความผิดฐานมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนที่นายทะเบียนไม่อาจออกใบอนุญาตให้ไว้ไว้ในความครอบครองหรือไม่พิเคราะห์แล้วเห็นว่า แม้อาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนของกลางจะเป็นของทางราชการที่มอบให้จำเลยที่ 1 ไว้ใช้ในการปฏิบัติการตามหน้าที่ ซึ่งเป็นผลให้จำเลยที่ 1 ไม่มีความผิดฐานมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนดังกล่าวไว้ในความครอบครองก็ตาม แต่เมื่อข้อเท็จจริงได้ความดังที่วินิจฉัยมาแล้วว่าจำเลยที่ 2 ได้สมคบกับจำเลยที่ 1 และพวกของจำเลยนำอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนดังกล่าวไปฆ่าผู้ตายก็ถือได้ว่า จำเลยที่ 2 ได้ร่วมครอบครองอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนดังกล่าวด้วย อาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนดังกล่าวเป็นอาวุธปืนที่นายทะเบียนไม่อาจออกใบอนุญาตให้ไว้ไว้ในความครอบครองโดยไม่มีสิทธิที่จะครอบครองได้ตามกฎหมาย จำเลยที่ 2 ก็ย่อมมีความผิดฐานมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนที่นายทะเบียนไม่อาจออกใบอนุญาตให้ไว้ไว้ในความครอบครองดังที่ศาลล่างทั้งสองวินิจฉัยมาชอบแล้ว ฎีกาของจำเลยที่ 2 ในข้อนี้ฟังไม่ขึ้นส่วนที่จำเลยที่ 2 ฎีกาว่า จำเลยที่ 2 มิได้ร่วมกับพวกและจำเลยที่ 1 ฆ่าผู้ตาย การที่จำเลยที่ 2 ร่วมเดินทางไปกับจำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นผู้ครอบครองอาวุธปืนดังกล่าวและเป็นผู้มีสิทธิที่จะพาอาวุธปืนดังกล่าวไปในเมือง หมู่บ้าน และทางสาธารณะได้เช่นนั้น จำเลยที่

2 ย่อมไม่มีความผิดฐานพาอาวุธปืนไปในหมู่บ้าน และทางสาธารณะนั้นศาลฎีกาเห็นว่า ความผิดฐานนี้ ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษายืนตามศาลชั้นต้น ให้ลงโทษจำคุก จำเลยที่ 2 มีกำหนด 2 ปี โดยศาลอุทธรณ์ภาค 3 พังข้อเท็จจริงว่าจำเลยที่ 2 มีเจตนาร่วมกับจำเลยที่ 1 และพวกที่จะนำอาวุธปืนดังกล่าวไปฆ่าผู้ตายจึงถือว่าจำเลยที่ 2 ร่วมกันพาอาวุธปืนดังกล่าวไปในเมือง หมู่บ้าน และทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุสมควร จำเลยที่ 2 ฎีกาว่า จำเลยที่ 2 ไม่มีเจตนาร่วมกับจำเลยที่ 1 และพวกที่จะนำอาวุธปืนดังกล่าวไปฆ่าผู้ตายจึงไม่ควรมีความผิดฐานนี้เป็นฎีกาโต้เถียงข้อเท็จจริงที่ศาลอุทธรณ์ภาค 3 รับฟังมา จึงเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงซึ่งต้องห้ามมิให้ฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 วรรคแรก ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย..."

พิพากษายืน.

(ตัน เวทไว-บุญส่ง วรรณกลาง-วิทวัส อยู่วัฒนา)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ